

국립과학수사연구원예규 제533호

국립과학수사연구원 공무원 보통징계위원회
규정 일부개정예규안

기 관 명 (부 서 명)	국립과학수사연구원 (행정지원과)
연 월 일	2024.4.8.

1. 개정이유

「공무원 징계령」(대통령령 제33962호, 2023.12.12. 공포·시행) 및 「공무원 징계령 시행규칙」(총리령 제1913호, 2023.10.12.. 공포·시행) 개정에 따른 보통징계위원회 구성 내용을 명확하게 정리하고, 징계 감경 예외사항 등의 사항을 반영하려는 것임

2. 주요내용

- 위원회 구성 내용과 용어 명확화
 - 공무원 위원에 대한 내용과 용어를 명확하게 정리(제4조 제2항)
 - 동일한 자격요건에 해당하는 민간위원만 지정하는 것을 금지(제4조 제4항)
- 징계의결 요구를 위한 확인서에 비위유형 세분화(제6조)
 - 확인서 서식 내 비위유형을 세분화하고, 적극 행정에 대한 의견 추가
- 위원회 의결서 서식을 공무원 징계령과 동일하게 변경(제10조)
- 징계 감경 예외 사유 추가(제16조)
 - 청탁금지법 위반, 직무상 비밀 이용 부당행위 등의 감경제외 사유 반영

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생 략
- 나. 예산조치 : 해당없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구정원대비표

국립과학수사연구원 공무원 보통징계위원회 규정 일부개정예규안

국립과학수사연구원 보통징계위원회 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제2항 중 "위원"은 "공무원 위원"으로 한다.

제4조제4항 중 "민간위원이 4명 이상 포함되어야 한다"를 "민간위원 4명이 포함되어야 하며, 제3항 각 호의 사람 중 동일한 자격요건에 해당하는 민간위원만 지정해서는 안된다"로 한다.

제16조제2항 각 호 중 "11. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁", "12. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행", "13. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위", "14. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위"를 추가한다.

별지 제1호의2서식 중 2. 비위유형에 "금품 및 향응 수수 관계", "공금의 횡령·유용 관계", "성폭력 비위 관계", "성매매 비위 관계", "성희롱 비위 관계", "음주운전 관계"를 삭제하고, "「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호에 해당하는 비위", "「국가공무원법」 제78조의2제1항제2호에 해당하는 비위", "「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에

해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위", "성폭력 범죄", "성매매", "성희롱", "음주운전(음주측정 불응 포함)", "재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반", "부작위 또는 직무태만(소극행정 제외)", "소극행정", "「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위", "성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우", "공무원 채용과 관련한 청탁이나 강요 등 부당한 행위나 채용 업무와 관련한 비위행위", "부정청탁", "부정청탁에 따른 직무수행", "직무상 비밀이나 미공개정보를 이용한 부당행위", "우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위"를 신설하며, 4. 감경 대상 공적 유무 및 감경 대상 비위 해당 여부 중 "직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위" 및 "[]해당함, [] 해당없음"을 신설하며, "6. 근무성적(최근2년)"을 삭제하고, "6. 그 밖의 사항"을 신설하고 그 세부 내용으로는 "「국가공무원법」 제50조의2제3항에 따른 적극행정 해당 여부 검토의견"과 그에 따른 "[]해당함, []해당없음"을 신설하며, 그 다음으로는 "퇴직 예정일 정년: . . ., 계급정년: . . ., 근무기간 만료: . . ., 그 밖의 사항(): . . ."을 신설하며, 다음으로는 "그 밖의 정상 참작 사유 기재" 항목을 신설한다.

별지 제3호 서식 중 "징계등 혐의자 인적사항"을 "인적사항"으로 하며, 이유 아래 및 의결일자 위로 "「공무원 징계령」 제12조에 따라 위와 같이 의결합니다."를 추가한다.

부 칙

이 규정은 2024년 4월 일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제4조(위원회 구성) ① (생략)	제4조(위원회 구성) ① (현행과 같음)
② 위원회 위원장 및 <u>위원은</u> 「공무원 징계령」 제5조에 따라 징계 등 대상자보다 상위계급(고 위공무원단에 속하는 공무원을 포함한다)의 소속 공무원 중에서 국립과학수사연구원장(이하 "원 장"이라 한다)이 임명하되, 특별 한 사유가 없으면 최상위인 사람 부터 차례로 임명하여야 한다.	② ----- <u>공무원</u> <u>위원은</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
③ (생략)	③ (현행과 같음)
④ 위원회의 회의는 위원장과 위 원장이 회의마다 지정하는 6명의 위원으로 구성한다. 이 경우 제3 항에 따른 민간위원이 4명 이상 <u>포함되어야 한다.</u> 다만, 「성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 및 「양 성평등기본법」 제3조제2호에 따 른 성희롱 사건이 속한 회의에는 피해자와 같은 성별의 위원이 위 원장을 제외한 위원 수의 3분의 1 이상 포함되어야 한다.	④ ----- ----- ----- ----- ----- <u>포함되어야 하며, 제3항 각 호</u> <u>의 사람 중 동일한 자격요건에</u> <u>해당하는 민간위원만 지정해서</u> <u>는 안된다.</u> ----- ----- ----- -----.

제16조(징계의 감경) ① (생 략)

② 제1항에도 불구하고 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항에 따라 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다

1. 「국가공무원법」 제83조의2제1항에 따른 징계 사유의 시효가 10년인 비위
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매
4. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱
5. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응
6. 「공직자윤리법」 제8조의2제1항 또는 제22조에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반
7. 부작위 또는 직무태만
8. 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위
9. 성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한

제16조(징계의 감경) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. -----

2. -----

3. -----

4. -----

5. -----

6. -----

7. -----
8. -----

9. -----

조치를 하지 않은 경우 10. 공무원 채용과 관련하여 청탁 이나 강요 등 부당한 행위를 하 거나 채용 업무와 관련하여 비 위행위를 한 경우 ③ (생 략)	----- 10. ----- ----- ----- ----- 11. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁 12. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행 13. 직무상 비밀 또는 미공개정보 를 이용한 부당행위 14. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신 적 고통을 주는 등의 부당행위 ③ (현행과 같음)
--	--

신·구 서식 대비표

■ 별지 제1호의2서식 [현행]

확인서

1. 인적사항	소속		직위(직급)		성명	
	(현재) (협의 당시)		(현재) (협의 당시)			
2. 비위유형	금품 및 향응 수수 관계 ([]해당함, []해당 없음)					
	공금의 횡령·유용 관계 ([]해당함, []해당 없음)					
	성폭력 비위 관계 ([]해당함, []해당 없음)					
	성매매 비위 관계 ([]해당함, []해당 없음)					
	성희롱 비위 관계 ([]해당함, []해당 없음)					
	음주운전 관계 ([]해당함, []해당 없음)					
3. 징계부가금	대상 여부([]해당함, []해당 없음), 대상금액(원, 배)					
	형사처벌 및 변상책임 이행 상황 등					
4. 감경 대상 공적 유무 및 감경 대상 비위 해당 여부	공적 사항			징계 사항[불문(경고) 포함]		
	포상일	포상 종류	시행청	날짜	종류	발령청
	성실한 업무처리 또는 능동적 업무처리 과정에서의 과실로 인한 비위 해당 여부 ([]해당함, []해당 없음)					
5. 혐의자의 평소 행실	“근무실적, 직무수행 능력, 직무수행 태도, 주의·경고 횟수 등을 구체적으로 기재”					
6. 근무 성적(최근 2년)	(○○년○○월) 점, (○○년○○월) 점,					
	(○○년○○월) 점, (○○년○○월) 점.					
7. 그 밖의 사항	“그 밖의 정상 참작 사유 기재”					

위 기재 사항이 사실과 다름 없음을 확인합니다.

작성책임자 (소속 및 직위) (직급) (성명) (서명 또는 인)

국립과학수사연구원장

직인

■ 별지 제1호의2서식 [개정]

확인서

1. 인적사항	소속		직위(직급)		성명
	(현재) (협의 당시)		(현재) (협의 당시)		
2. 비위 유형	「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호에 해당하는 비위				([] 해당함, [] 해당 없음)
	「국가공무원법」 제78조의2제1항제2호에 해당하는 비위				([] 해당함, [] 해당 없음)
	「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위				([] 해당함, [] 해당 없음)
	성폭력 범죄				([] 해당함, [] 해당 없음)
	성매매				([] 해당함, [] 해당 없음)
	성희롱				([] 해당함, [] 해당 없음)
	음주운전(음주측정 불응 포함)				([] 해당함, [] 해당 없음)
	재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반				([] 해당함, [] 해당 없음)
	부작위 또는 직무태만(소극행정 제외)				([] 해당함, [] 해당 없음)
	소극행정				([] 해당함, [] 해당 없음)
	「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위				([] 해당함, [] 해당 없음)
	성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우				([] 해당함, [] 해당 없음)
	공무원 채용과 관련한 청탁이나 강요 등 부당한 행위나 채용 업무와 관련한 비위행위				([] 해당함, [] 해당 없음)
	부정청탁				([] 해당함, [] 해당 없음)
	부정청탁에 따른 직무수행				([] 해당함, [] 해당 없음)
	직무상 비밀이나 미공개정보를 이용한 부당행위				([] 해당함, [] 해당 없음)
우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위				([] 해당함, [] 해당 없음)	
3. 징계부가금	대상 여부([] 해당함, [] 해당 없음), 대상금액(원, 배)				
	형사처벌 및 변상책임 이행 상황 등				
4. 감경 대상 공적 유무 및 감경 대상 비위 해당 여부	공적 사항			징계 사항[불문(경고) 포함]	
	포상일	포상 종류	시행청	날짜	종류
성실하고 능동적인 업무처리 과정에서의 과실로 인한 비위 해당 여부 ([] 해당함, [] 해당 없음)					
직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위 ([] 해당함, [] 해당 없음)					
5. 혐의자의 평소 행실	주의·경고 횟수, 직무수행 태도 등을 구체적으로 기재				
6. 그 밖의 사항	「국가공무원법」 제50조의2제3항에 따른 적극행정 해당 여부 검토 의견 ([] 해당함, [] 해당 없음)				
	※ 「국가공무원법」 제78조제5항에 따라 「적극행정 운영규정」 제17조, 「공무원 징계령 시행규칙」 제3조의2 제1항부터 제4항에 해당한다고 판단하는 경우, '해당함'에 표기하고 구체적인 의견과 판단 근거를 제출함.				
	퇴직 예정일 정년: , 계급정년: , 근무기간 만료: , 그 밖의 사항(): . 그 밖의 정상 참작 사유 기재				
위 기재 사항이 사실과 다름없음을 확인합니다.					
년 월 일 작성책임자 (소속 및 직위) (직급) (성명) (서명 또는 인) 국립과학수사연구원장 직인					

■ 별지 제3호서식 [현행]

징계 또는 징계부가금 의결서

징계등 혐의자 인적사항	소속	직위(직급)	성명
의결 주문	징계 종류, 징계부가금 대상금액 및 부과 배수 등을 기재		
이유			

년 월 일

국립과학수사연구원 보통징계위원회

청인

■ 별지 제3호서식 [개정]

징계 또는 징계부가금 의결서

인적사항	소속	직위(직급)	성명
의결주문	징계 종류, 징계부가금 대상금액 및 부과 배수 등을 기재		
이유	징계등의 원인이 된 사실, 증거의 판단, 관계 법령, 징계등 면제 사유 해당 여부, 징계부가금 조정(감면) 사유 등을 기재		

「공무원 징계령」 제12조에 따라 위와 같이 의결합니다.

년 월 일

징계위원회

청인